

■ 지적사항 요약

5

적극 업무수행 면책 (2건) No. 21~22

(21)

협력연구과제 연구수당 과다 지급

주의(감경) - ㉠㉡ / 면책 - ㉠㉢

【현황 및 근거】

- 당공사 「기술 및 연구개발 운영지침」 제2조, 제51조에 따라 협력연구과제는 연구 협력을 목적으로 특정기관과 협약을 통해 당공사의 예산을 지원하여 시행
- 혁신법 기준 제11조 및 당공사 「공동 및 위탁연구개발 수행내칙」 따라 연구수당은 해당과제 수행과 관련된 연구원의 장려금으로 정의
- 같은 내칙에 연구수당은 대학에 한하여 적용하며, 사업특성 및 연구성과 등을 고려하여 인건비(현물포함)의 5% 범위 내에서 심사절차를 거쳐 지급

【문제점】

- ① (연구수당 과다지급) 당공사 내칙은 5% 기준임에도 협약서('21년)를 20%로 체결 하여 과다 지급하고, 대학이 아닌 비영리기관에게도 지급(계: 약 ??만 원)
(단위 : 천 원)

'21년 과제명	연구기관	인건비(A)	연구수당		
			기준(Ax5%)	계상	차이
㉠ ㉡를 이용한 탈수소화	△△대	??	??	??	??
㉢에 의한 매설 배관의 안전성	××대	??	??	??	??
㉣ 구조물 부식원인 분석, 방지	●●협회	??	0(대학 아님)	??	??

【적극행정 면책검토】

- (공공성) 상기 과제는 기초·응용 연구로 기초연구법 시행령 제15조에 따라 기획 재정부장관은 공공기관에 기초연구 투자를 권장하고 있어, 국가 과학기술 경쟁력 제고
- (적극성) 법률자문을 통해 협약서를 검토 받아 '21년도에 한시적으로 운영
- (중대한 하자 여부) 혁신법 기준 제26조에 따라 연구수당을 인건비의 20% 이내로 계상 가능, 「◇◇공사법」 따른 당공사 사업과 관련된 연구로 내부결재 후 시행
- ▶ (종합의견) 당초 내칙이 합리적 기준(5%)임에도 내칙을 따르지 않고 상향(20%) 하였고 심사 없이 연구수당을 전액 지급하였으나, 기초연구 진흥을 위한 공공성에 부합하고, 법률자문을 통해 다각적으로 검토하였으며, 지급한도가 혁신법에 저촉 되지 않으므로 적극행정 면책 요건에는 충족되어, 감경 처분 요구

【조치할 사항】

- ▶ 내칙을 따르지 않고 연구수당을 과다지급한 담당자를 경고에서 주의로, 관리 책임자를 주의에서 불문으로 면책